

ДОГОВОР № 291225

на разработку и внедрение автоматизированной системы управления продажами

г. Алматы « » 2026г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Хлебобараночный комбинат «Аксай» (БИН 970340000625), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сарсеновой Зарины Канатбековны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «BENEVSKY IT HUB» (БИН 221240008004), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Полякова Саввы Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Система (Программное обеспечение) — автоматизированный программно-аппаратный комплекс «AI Sales Director», разрабатываемый Исполнителем. Система включает в себя серверную часть (Backend), пользовательские интерфейсы (Frontend), базу данных и интегрированные модули Искусственного Интеллекта, предназначенные для автоматизации коммерческих процессов Заказчика.

1.2. Техническое задание (ТЗ) — документ (Приложение №1), согласованный Сторонами, содержащий исчерпывающий перечень функциональных, технических и качественных требований к Системе, а также описание сценариев использования (User Stories). Любые требования, не зафиксированные в ТЗ, не являются обязательными для исполнения, если не оформлены Дополнительным соглашением.

1.3. Локальный контур (Local Server) — инфраструктура Заказчика (или выделенный сервер), организованная таким образом, что обработка данных происходит внутри защищенного периметра информационной безопасности, без неконтролируемой передачи данных в публичные облачные сервисы и третьим лицам.

1.4. LLM (Large Language Model / Большая Языковая Модель) — алгоритм Искусственного Интеллекта на основе нейронных сетей, способный воспринимать и генерировать текст, используемый в Системе для анализа данных и формирования коммуникаций.

1.5. Файн-тюнинг (Fine-Tuning / Дообучение) — процесс адаптации базовой модели LLM под специфику бизнеса Заказчика путем загрузки в нее специализированных наборов данных (скриптов продаж, истории переписки, номенклатуры ХБК «Аксай») для повышения релевантности ответов.

1.6. Промпт-инжиниринг (Prompt Engineering) — деятельность Исполнителя по разработке и настройке системных инструкций (промпов) для нейросети, обеспечивающих заданный стиль общения (Tone of Voice) и логику поведения ИИ.

1.7. Исходный код — текст компьютерной программы на языке программирования (Python, JavaScript и др.), который может быть прочитан и отредактирован квалифицированным специалистом.

1.8. Конфиденциальная информация — любая информация технического, экономического, финансового характера, включая персональные данные клиентов, методы работы, алгоритмы и базы данных, передаваемая Сторонами друг другу, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны.

1.9. Ошибки (Дефекты) — подтвержденное несоответствие функционирования Системы требованиям, прямо зафиксированным в Техническом задании. Не являются Ошибками особенности генерации ответов нейросетью (вариативность формулировок), не влияющие на общий смысл и бизнес-логику процесса.

1.10. Промышленная эксплуатация — стадия жизненного цикла Системы, на которой она используется Заказчиком по целевому назначению в реальных бизнес-процессах после подписания итогового Акта сдачи-приемки работ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Общие обязательства

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по проектированию, разработке, внедрению и настройке **Автоматизированной системы интеллектуального управления продажами «AI Sales Director»** (далее — «Система»), **согласно Техническому заданию (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора**, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Характеристика Системы

Система представляет собой программный комплекс, функционирующий на базе технологий Искусственного Интеллекта (Large Language Models), который интегрируется в IT-ландшафт Заказчика в качестве интеллектуальной надстройки над учетной системой «1С:Предприятие». Ключевая особенность архитектуры — **Локальный контур (Local Server)**. Вычислительные мощности ИИ и базы данных разворачиваются внутри защищенного периметра Заказчика (или на выделенном сервере), что исключает передачу коммерческой тайны и персональных данных клиентов в публичные облачные сервисы.

2.3. Цели выполнения работ (Бизнес-задачи)

Создание Системы направлено на достижение следующих показателей эффективности бизнеса Заказчика:

- **Снижение оттока клиентов (Churn Prevention):** Автоматическое выявление контрагентов, снизивших объем закупок или прекративших заказы, на ранних стадиях.
- **Рост LTV (Lifetime Value):** Стимуляция повторных продаж и увеличение среднего чека за счет персонализированных предложений, сформированных ИИ.

- **Исключение «Человеческого фактора»:** Обеспечение 100% покрытия клиентской базы регулярными коммуникациями, независимо от загруженности, болезни или увольнения менеджеров.
- **Оперативная аналитика:** Переход от «посмертного» учета (по итогам месяца) к управлению продажами в режиме реального времени.

2.4. Состав выполняемых работ В рамках настоящего Договора Исполнитель выполняет следующие этапы работ (детализированы в Техническом задании):

2.4.1. Аудит и Проектирование архитектуры

- Анализ структуры данных в «1С:Предприятие» Заказчика (номенклатура, контрагенты, документы продаж).
- Разработка архитектуры безопасного обмена данными (ETL-процессы).
- Формирование сценариев работы (Use Cases) для менеджеров и руководителей.

2.4.2. Разработка программного ядра (Backend & Integration)

- Создание серверной части приложения.
- Реализация защищенных API-шлюзов для одностороннего или двустороннего обмена данными с 1С.
- Настройка логики автоматической детекции аномалий в продажах (триггеры падения спроса).

2.4.3. Внедрение и настройка ИИ-модуля (AI Engine)

- Развертывание локальной языковой модели (LLM).
- **Файн-тюнинг (Fine-Tuning):** Дообучение модели на исторических данных, скриптах продаж и стандартах коммуникации ХБК «Аксай» для обеспечения релевантности генерируемых сообщений.
- Настройка промптов (Prompt Engineering) для генерации персонализированных e-mail и сообщений в мессенджеры.

2.4.4. Разработка пользовательских интерфейсов (Frontend)

- **«Рабочее место Менеджера»:** Веб-интерфейс для получения уведомлений от ИИ, проверки сгенерированных сообщений и отправки их клиентам (принцип «Одного окна»).
- **«Дашборд Руководителя»:** Аналитическая панель с визуализацией воронки продаж, причин отказов и эффективности работы менеджеров в реальном времени.

2.5. Результат работ

Результатом работ по Договору является работоспособный экземпляр Системы, установленный на серверном оборудовании, доступ к которому предоставлен Заказчиком, прошедший приемо-сдаточные испытания, укомплектованный комплектом технической документации и исходными кодами (в объеме, предусмотренном разделом об Интеллектуальной собственности).

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Договора

- 3.1.1. Общая стоимость настоящего Договора определяется на основании утвержденной Сметы (Приложение №2) и составляет **9 120 000 (девять миллионов сто двадцать тысяч) тенге с учетом НДС.**
- 3.1.2. Стоимость включает в себя все издержки Исполнителя, связанные с выполнением работ, включая: оплату труда специалистов, использование серверных мощностей на период разработки, покупку лицензий на сторонние библиотеки (если применимо), накладные расходы и причитающееся Исполнителю вознаграждение.
- 3.1.3. Стоимость работ является твердой (Fixed Price) на весь период действия Договора и не подлежит изменению в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора.

3.2. График платежей

Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя поэтапно, в порядке **100% (Стопроцентной) предварительной оплаты каждого этапа** согласно Смете расходов и Календарному плану (Приложение №2):

Этап 1. Аудит, Проектирование архитектуры и Разработка ядра интеграции — подготовка защищенного контура, аудит 1С, разработка ETL-конвейеров, реализация модели Churn Prediction, создание API. Стоимость: **4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) тенге.** Оплата: в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Договора.

Этап 2. AI Core: Обучение нейросети (LLM) — развертывание локальной модели, Deep Fine-Tuning на данных ХБК «Аксай», настройка RAG. Стоимость: **3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) тенге.** Оплата: до начала работ по Этапу 2.

Этап 3. Интерфейс и Ввод в эксплуатацию — разработка веб-интерфейса менеджера, интеграция с мессенджерами, финальное тестирование и передача кодов. Стоимость: **1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) тенге.** Оплата: до начала работ по Этапу 3.

Основание платежа: Счет на оплату, выставленный Исполнителем и подписанный Сторонами Договор.

3.3. Порядок оформления документов

- 3.3.1. Исполнитель обязан выписать Электронный счет-фактуру (ЭСФ) в информационной системе ИС ЭСФ по факту выполнения работ (подписания Акта **выполненных работ**) в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
- 3.3.2. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- 3.3.3. Стороны самостоятельно несут ответственность за правильность указания своих банковских реквизитов. В случае их изменения Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней. Платеж, совершенный по старым

реквизитам до получения уведомления, считается совершенным надлежащим образом.

3.4. Приостановка работ при неоплате

В случае нарушения Заказчиком сроков внесения предоплаты за соответствующий этап более чем на **5 (пять) рабочих дней**, Исполнитель имеет право: а) Приостановить выполнение работ по данному этапу до момента погашения задолженности; б) Сдвинуть сроки сдачи работ, зафиксированные в Календарном плане, соразмерно времени задержки оплаты, без применения к Исполнителю штрафных санкций.

3.5. Изменение стоимости (Change Request)

- 3.5.1. Указанная в п. 3.1 стоимость действительная только для объема работ, зафиксированного в Техническом задании (Приложение №1).
- 3.5.2. Любые дополнительные требования Заказчика, выдвинутые после подписания Договора (изменение бизнес-логики, добавление новых интерфейсов, интеграция с дополнительными системами, не указанными в ТЗ), оформляются в виде Запроса на изменение (Change Request).
- 3.5.3. Стоимость и сроки реализации дополнительных требований согласовываются Сторонами отдельно путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Исполнитель не обязан приступать к выполнению дополнительных работ до согласования их бюджета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя

- 4.1.1. **Качество и Сроки:** Выполнить работы в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1) и в сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2).
- 4.1.2. **Безопасность данных (Local Server):** При проектировании и разработке Системы обеспечить архитектуру, при которой обработка конфиденциальных данных Заказчика (база контрагентов, история сделок) происходит исключительно в локальном контуре Заказчика или на выделенном сервере, без передачи данных в открытые публичные облачные сервисы.
- 4.1.3. **Информирование:** Регулярно (не реже одного раза в неделю) информировать Заказчика о ходе выполнения работ, выявленных технических рисках и необходимости содействия со стороны Заказчика.
- 4.1.4. **Передача результата:** По завершении работ передать Заказчику Систему в виде инсталляционного пакета (дистрибутива) или развернутого экземпляра на сервере, а также предоставить исходные коды (Source Code) и техническую документацию, необходимую для эксплуатации Системы.
- 4.1.5. **Гарантии:** В течение гарантийного срока за свой счет устранять выявленные Ошибки и Дефекты работы Системы, возникшие по вине Исполнителя.

4.1.6. Для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется привлекать квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие квалификацию, знания и опыт в соответствующей сфере деятельности.

4.1.7. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ по Договору.

4.1.8. Своевременно и за свой счет устранять технические и программные ошибки, возникшие в процессе работы Системы в формате технического сопровождения.

4.1.9. Консультировать Заказчика по вопросам использования Системы.

4.1.10. Предоставлять Заказчику информационную и техническую поддержку по использованию Системы на протяжении срока действия настоящего Договора.

4.1.11. по завершении оказания услуг предоставить Заказчику:

1) Акт выполненных работ/оказанных услуг в электронном виде;

2) Электронный счет-фактуру, согласно требованиям и в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2. Права Исполнителя

- 4.2.1. **Выбор инструментов:** Самостоятельно определять методы выполнения работ, технологии, стеки программирования и библиотеки (в рамках требований ТЗ), необходимые для качественной реализации проекта.
- 4.2.2. **Привлечение третьих лиц:** Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков, профильных специалистов по ИИ), оставаясь перед Заказчиком полностью ответственным за результаты их работы и соблюдение ими режима конфиденциальности.
- 4.2.3. **Приостановка работ:** Приостановить выполнение работ в случае, если Заказчик не предоставляет необходимые доступы (к 1С, серверам) или информацию более 3 (трех) рабочих дней, с соразмерным продлением общих сроков проекта.
- 4.2.4. **Запрос данных:** Запрашивать у Заказчика разъяснения по бизнес-логике и дополнительные материалы, необходимые для точной настройки алгоритмов ИИ (примеры «идеальных» диалогов менеджеров, скрипты продаж).

4.3. Обязанности Заказчика

- 4.3.1. **Предоставление среды:** Подготовить и предоставить Исполнителю (или оплатить аренду) серверные мощности (виртуальные машины, GPU-серверы), соответствующие техническим требованиям Исполнителя, необходимым для развертывания локальной языковой модели (LLM).
- 4.3.2. **Доступы и Интеграция:** В течение 3 (трех) рабочих дней с даты запроса предоставить Исполнителю: * Удаленный доступ (VPN/RDP) к тестовой копии базы данных «1С:Предприятие». * Документацию по API или структуре базы данных 1С. * Консультации штатных IT-специалистов или подрядчиков, обслуживающих 1С Заказчика.

- **4.3.3. Команда проекта:** Назначить ответственное лицо (Руководителя проекта / Product Owner), уполномоченное принимать оперативные решения по дизайну интерфейсов и логике работы алгоритмов, а также подписывать промежуточные отчеты.
- **4.3.4. Приемка и Оплата:** Своевременно проводить тестирование результатов работ, принимать их по Акту и производить оплату в соответствии с разделом 3 Договора.

4.4. Права Заказчика

- **4.4.1. Контроль:** В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
- **4.4.2. Тестирование:** Получать доступ к промежуточным версиям Системы (MVP, бета-версии) для проведения внутреннего тестирования и сбора обратной связи от пользователей (менеджеров).
- **4.4.3. Отказ от исполнения:** Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе, и возместив Исполнителю фактические расходы.

4.5. Границы ответственности (Интеграционные риски)

- **4.5.1.** Стороны особо оговаривают, что Исполнитель не несет ответственности за работоспособность, скорость отклика и доступность сторонних систем Заказчика (в частности, учетной системы 1С).
- **4.5.2.** Если в ходе работ выяснится, что структура данных в 1С Заказчика не соответствует документации, содержит критические ошибки или требует существенной доработки («очистки данных») для корректной работы ИИ, Стороны оформляют это как Дополнительные работы (Change Request).
- **4.5.3.** Исполнитель не гарантирует 100% смысловую точность ответов генеративной модели (LLM) ввиду вероятностной природы технологии Искусственного Интеллекта, но обязуется приложить максимальные усилия (Промпт-инжиниринг, Fine-tuning) для минимизации процента нерелевантных ответов («галлюцинаций»).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

5.1. Уведомление о готовности

5.1.1. По завершении этапа работ или всего проекта Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче по электронной почте (или в рабочий чат проекта).

5.1.2. Одновременно с уведомлением Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Доступ к развернутой версии Системы (на тестовом или продуктивном сервере).
- Два экземпляра подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
- Реестр выполненных функций (Release Notes).

5.2. Процедура приемки (Тестирование)

- 5.2.1. Заказчик обязуется приступить к приемке работ **в течение 3 (трех) рабочих дней** после получения уведомления.
- 5.2.2. Срок приемки работ составляет **5 (пять) рабочих дней**.
- 5.2.3. В течение этого срока Заказчик проводит функциональное тестирование Системы на предмет соответствия требованиям, зафиксированным в Техническом задании (Приложение №1). Проверка осуществляется путем прохождения Пользовательских сценариев (Use Cases).

5.3. Классификация недостатков (Багов)

При обнаружении несоответствий Стороны классифицируют их по степени критичности:

- 5.3.1. Блокирующие ошибки (Critical): Ошибки, приводящие к полной неработоспособности Системы или ее ключевых функций (невозможность авторизации, отсутствие данных из 1С, падение сервера при запросе).
 - *Последствие:* Приемка приостанавливается до полного устранения ошибок. Срок устранения — не более 3 (трех) рабочих дней.
- 5.3.2. Существенные ошибки (Major): Ошибки, при которых функция работает некорректно (неверный расчет, нарушение логики диалога), но основной бизнес-процесс может быть выполнен (возможно, с использованием обходных путей). *Последствие:* Работы не принимаются, Исполнитель обязан устранить ошибки в согласованный срок перед подписанием Акта.
- 5.3.3. Несущественные ошибки (Minor / Cosmetic): Опечатки в текстах интерфейса, незначительные смещения верстки, эстетические недочеты, не влияющие на функциональность и стабильность работы Системы. *Последствие:* **Наличие таких ошибок не является основанием для отказа в приемке работ.** Стороны подписывают Акт сдачи-приемки с приложением «Листа замечаний» (Plan of Corrections), где фиксируются сроки устранения данных недостатков в рамках гарантийных обязательств (после оплаты).

5.4. Мотивированный отказ

- 5.4.1. Если Заказчик обнаруживает Блокирующие или Существенные ошибки, он обязан в течение срока приемки (п. 5.2.2) направить Исполнителю письменный Мотивированный отказ от подписания Акта.
- 5.4.2. В отказе должен содержаться перечень выявленных недостатков со ссылками на конкретные пункты Технического задания, которые были нарушены. Отказы, основанные на субъективных предпочтениях («не нравится цвет», «хотелось бы иначе»), не зафиксированных в ТЗ, не принимаются.

5.5. Автоматическая приемка

В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик не направит Исполнителю подписанный Акт или Мотивированный отказ, Работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежат оплате, а Акт имеет юридическую силу одностороннего документа.

5.6. Особенности приемки ИИ-модулей

- 5.6.1. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что технологии Генеративного Искусственного Интеллекта (LLM) имеют вероятностную природу.
- 5.6.2. Единичные случаи генерации неточных или стилистически некорректных ответов («галлюцинации») при общей работоспособности алгоритма и интеграций, **не являются Дефектом ПО** и не могут служить основанием для отказа в приемке. Исполнитель обязуется проводить работы по улучшению точности (Prompt Tuning) в рамках технической поддержки.

5.7. Передача прав и доступов

5.7.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта и получения полной оплаты, Исполнитель передает Заказчику: Исходные коды (репозиторий Git), Ключи административного доступа (root passwords) к серверам и базе данных и Техническую документацию и инструкции для пользователей.

5.7.2. С момента передачи доступов риск повреждения Системы переходит к Заказчику.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Момент перехода прав

6.1.1. Исключительные имущественные права на Результаты работ, специально созданные Исполнителем для Заказчика в рамках настоящего Договора, **а также риск случайной гибели или повреждения Результатов работ** переходят к Заказчику в полном объеме с момента подписания Сторонами итогового Акта выполненных работ.

6.1.2. Исполнитель обязуется гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных имущественных прав на переданные на основании Договора Результаты работ.

6.1.3. Исполнитель гарантирует, что Результаты работ не нарушают права и законные интересы третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику претензий, требований, исков либо привлечения Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии либо вступить в дело на стороне Заказчика, возместить Заказчику все документально подтвержденные убытки, включая суммы, взысканные по решению суда, штрафы, компенсации, а также разумные судебные расходы.

6.2. Объекты передачи прав (Alienated IP)

К объектам, исключительные права на которые отчуждаются (передаются) Заказчику, относятся:

- Индивидуальный программный код (Source Code) интерфейсов (Frontend) и бизнес-логики (Backend), разработанный специально под требования Заказчика.
- Структура базы данных и схемы интеграции.
- Дизайн-макеты и графические элементы интерфейса.
- Наборы данных (Datasets) и скрипты, подготовленные Заказчиком для дообучения модели.

- Веса (параметры) дообученной нейросети (Fine-tuned model weights), содержащие специфику бизнеса Заказчика.

6.3. Фоновая интеллектуальная собственность (Background IP)

- 6.3.1. Заказчик признает, что Система может содержать программные модули, библиотеки, алгоритмы, методологии («Технологическое ядро») и ноу-хау, которые были созданы Исполнителем до начала работ по Договору или разрабатываются им независимо от Договора.
- 6.3.2. Исключительные права на «Технологическое ядро» и Фоновые технологии **сохраняются за Исполнителем** и не отчуждаются Заказчику.
- 6.3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику бессрочную, безотзывную, безвозмездную, неисключительную лицензию (Non-exclusive license) на использование таких компонентов в составе Системы (без права их выделения и перепродажи как самостоятельного продукта). Эта лицензия действует на территории всего мира.

6.4. Компоненты с открытым кодом (Open Source)

- 6.4.1. Стороны признают, что при разработке могут использоваться библиотеки и фреймворки с открытым исходным кодом (например, React, Python, PostgreSQL и др.).
- 6.4.2. Права на такие компоненты регулируются соответствующими открытыми лицензиями (MIT, Apache 2.0, GNU GPL и др.), и Исполнитель не передает исключительные права на них, а лишь гарантирует правомерность их использования в коммерческих проектах.

6.5. Права на данные и Искусственный Интеллект

- 6.5.1. **Данные Заказчика:** Заказчик сохраняет за собой полные права на все данные (историю продаж, клиентскую базу, переписку), загружаемые в Систему для её работы и обучения. Исполнитель не имеет права использовать эти данные для собственных нужд или обучения моделей третьих лиц.
- 6.5.2. **Генеративная модель:** Заказчик понимает, что базовая архитектура языковой модели (LLM), используемой в Системе (например, Llama, Mistral), принадлежит её создателям или сообществу Open Source. Заказчик получает права только на **дообученный слой (LoRA / Fine-tune layer)**, адаптированный под его бизнес.

6.6. Указание авторства

Исполнитель имеет право (по согласованию с Заказчиком) упоминать факт сотрудничества и использовать логотип Заказчика, а также описание реализованного кейса (без раскрытия финансовых условий и коммерческой тайны) в своем портфолио, на сайте и в маркетинговых материалах, **исключительно с предварительного согласия Заказчика.**

7. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

7.1. Статус Проекта

Стороны рассматривают настоящий Договор как реализацию **первого этапа** комплексной программы цифровой трансформации предприятия Заказчика. Создание Системы «AI Sales Director» является фундаментом для построения единой цифровой экосистемы ХБК «Аксай».

7.2. Дорожная карта развития (Roadmap)

Стороны выражают взаимное намерение продолжить сотрудничество после успешной сдачи работ по настоящему Договору в целях реализации следующих этапов (в соответствии с утвержденной стратегией):

- 7.2.1. **Этап «Внешний цифровой контур» (Q1 2026):** Разработка и внедрение **Корпоративного сайта и Мобильного приложения (B2B/B2C)** на едином технологическом стеке (Next.js / React Native).
Цель: Создание единой витрины для партнеров и интеграция с модулем «AI Sales Director» для бесшовной обработки заказов.
- 7.2.2. **Этап «Индустрия 4.0» (Январь - Февраль 2026):** Проведение технического аудита производственных мощностей Заказчика силами инженеров Исполнителя.
Цель: Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) для внедрения роботизированных линий упаковки, манипуляторов и систем компьютерного зрения (Computer Vision) для контроля качества продукции.
- 7.2.3. **Этап «Внутренняя эффективность» (Q2 2026):** Внедрение специализированной HR-экосистемы «ChefUP», правообладателем которой является Исполнитель (или его аффилированные лица).
Цель: Автоматизация процессов найма, онбординга, обучения и мотивации линейного персонала, а также создание Цифровой Базы Знаний предприятия.

7.3. Порядок реализации будущих этапов

- 7.3.1. Указанные в п. 7.2 работы не входят в Стоимость настоящего Договора.
- 7.3.2. Для реализации каждого последующего этапа Стороны обязуются заключать отдельные Договоры или Дополнительные соглашения к настоящему Договору, в которых будут зафиксированы конкретные технические задания, сроки и бюджеты.

7.4. Технологическая совместимость

Исполнитель гарантирует, что архитектура Системы «AI Sales Director», разрабатываемая в рамках текущего Договора, проектируется с учетом возможности масштабирования и бесшовной интеграции (Native Integration) с будущими модулями (Сайтом, Приложением, ChefUP), что обеспечит экономию бюджета Заказчика в будущем за счет отсутствия необходимости переписывания кода.

7.5. Приоритетное право (Right of First Refusal)

Учитывая, что Исполнитель является разработчиком ядра Системы и обладает уникальными компетенциями в её архитектуре, Заказчик предоставляет Исполнителю приоритетное право на предоставление коммерческих предложений по развитию и технической поддержке Системы. Заказчик **вправе** обязуется информировать Исполнителя о планах по модернизации Системы до объявления открытых тендеров.

8. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Гарантийный срок

- 8.1.1. Исполнитель гарантирует работоспособность Системы и ее соответствие Техническому заданию в течение **12 (двенадцати) месяцев (Гарантийный срок)** с даты подписания итогового Акта **выполненных работ**.
- 8.1.2. Течение Гарантийного срока начинается с даты подписания Сторонами итогового Акта **выполненных работ**.
- 8.1.3. В течение Гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами устранять выявленные Недостатки (Ошибки) в работе Системы при условии получения письменного уведомления (Заявки) от Заказчика.
- 8.1.4. Срок реакции на критические инциденты в период гарантии — не более **48 часов** (в рабочие дни).

8.2. Исключения из гарантии (Voiding the Warranty)

Гарантийные обязательства Исполнителя **аннулируются**, и Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе Системы в следующих случаях:

- 8.2.1. **Вмешательство:** Если сотрудники Заказчика или третьи лица внесли изменения в программный код, структуру базы данных или конфигурационные файлы Системы без письменного согласования с Исполнителем.
- 8.2.2. **Сторонние системы (1С):** Если сбой вызван обновлением платформы «1С:Предприятие», изменением API, сменой конфигурации учетной системы или недоступностью серверов 1С. Работы по восстановлению интеграции в таких случаях оплачиваются Заказчиком дополнительно по ставке человеко-часа (Time & Material).
- 8.2.3. **Инфраструктура:** Если сбой вызван неисправностью аппаратного обеспечения (серверов, жестких дисков), проблемами на стороне хостинг-провайдера или отсутствием доступа к сети Интернет/Локальной сети на стороне Заказчика.
- 8.2.4. **Нарушение эксплуатации:** Если Система использовалась с нарушением инструкций и технических требований, переданных Исполнителем (например, запуск на оборудовании с недостаточной мощностью).

8.3. Ответственность за нарушение сроков

- 8.3.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения этапов работ, установленных в Календарном плане, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере **0,1%** от **общей** стоимости **Договора** за каждый календарный день просрочки.

8.3.2. За не выставление и несвоевременное выставление в срок ЭСФ согласно пп.4.1.11. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере **5%** от суммы НДС по соответствующей операции. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику документально подтвержденные убытки, включая суммы непринятого к зачету НДС и налоговые санкции.

8.3.3. За не предоставление либо несвоевременное предоставление Акта оказанных услуг, согласно пп.4.1.11. настоящего Договора Исполнитель уплачивает пеню в размере **0,5%** от стоимости соответствующих услуг за каждый день просрочки, но не более **10%** от их стоимости.

8.3.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в полном объеме причиненных убытков Заказчику.

- **8.3.5.** В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, **за исключением предварительной оплаты,** установленных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере **0,1%** от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
- **8.3.6.** Общая сумма неустойки (пени) по Договору для каждой из Сторон не может превышать **10% (десяти процентов)** от Общей стоимости **Договора**.

8.4. Ограничение ответственности (Limitation of Liability)

- 8.4.1. **Упущенная выгода:** Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю данных, ущерб деловой репутации или перерывы в производстве, возникшие в связи с использованием или невозможностью использования Системы.
- 8.4.2. **Предел ответственности (Cap):** Совокупная ответственность Исполнителя по всем искам и требованиям, связанным с настоящим Договором (включая возмещение реального ущерба, штрафы и пени), **ограничивается трехкратным размером общей стоимости Договора. Ограничения ответственности не применяется в случаях разглашения конфиденциальной информации, нарушения прав интеллектуальной собственности, третьих лиц, нарушения гарантийных обязательств.**
- 8.4.3. **AI Disclaimer:** Заказчик признает, что Исполнитель не несет ответственности за содержание текстов и рекомендаций, автоматически сгенерированных модулем Искусственного Интеллекта (LLM), если такие генерации не привели к техническому сбою Системы. Заказчик самостоятельно принимает решение об использовании сгенерированного контента в коммуникации с клиентами.

8.5. Ответственность за конфиденциальность и данные

- 8.5.1. Учитывая развертывание Системы в Локальном контуре (Local Server), Исполнитель несет ответственность за утечку конфиденциальной информации только в том случае, если будет доказано, что утечка произошла по вине Исполнителя (наличие программных «закладок», бэкдоров или умышленные действия сотрудников Исполнителя).
- 8.5.2. Исполнитель не несет ответственности за утечку данных, произошедшую вследствие взлома периметра безопасности сети Заказчика, кражи учетных записей сотрудников Заказчика или инсайдерских действий персонала Заказчика.

8.7. Конфиденциальность

8.7.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим лицам информацию, документацию и иной информации, предоставленных Сторонами по

Договору полученную при исполнении настоящего Договора, включая его содержание, как в течение действия Договора, так и по истечении 5 (пяти) лет с момента его окончания.

8.7.2. Передача государственным и иным уполномоченным органам информации, полученной Сторонами при исполнении настоящего Договора, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

8.7.3. Заказчик вправе распоряжаться Результатами выполненных Исполнителем работ по своему усмотрению.

8.8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов, глобальные сбои сети Интернет, блокировка сервисов), возникших после заключения Договора и делающих невозможным его исполнение. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПЕРЕПИСКИ

9.1. Признание электронной переписки

Стороны признают юридическую силу за документами (Технические задания, отчеты, промежуточные акты, реестры замечаний), а также за любыми согласованиями и уведомлениями, направленными по электронной почте и в мессенджерах (Telegram, WhatsApp).

9.2. Условия признания

Переписка и документы имеют юридическую силу, равную силе документов на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью, только при соблюдении следующих условий:

- **9.2.1.** Отправка произведена с **Авторизованных адресов электронной почты** или **Авторизованных номеров телефонов**, указанных в п. **9.4** настоящего Договора.
- **9.2.2.** Сообщение позволяет достоверно установить отправителя и дату отправки.

9.3. Риск несанкционированного доступа

Ответственность за сохранение паролей к электронной почте и отсутствие доступа третьих лиц к авторизованным номерам телефонов несет Сторона-владелец. Любое сообщение, отправленное с Авторизованного канала связи, считается отправленным надлежащим уполномоченным лицом Стороны.

9.4. Авторизованные каналы связи

Для Исполнителя:

- E-mail для официальной переписки: _____
- E-mail для технической документации: _____
- Telegram/WhatsApp (Руководитель проекта): _____
(Тел: +7 _____)

Для Заказчика:

- E-mail для официальной переписки: _____
- E-mail для согласования макетов/сценариев: _____
- Telegram/WhatsApp (Ответственный менеджер): _____
(Тел: +7 _____)

9.5. Изменение реквизитов

В случае изменения адресов электронной почты или номеров телефонов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня. До получения такого уведомления сообщения, отправленные по старым реквизитам, считаются полученными надлежащим образом.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны примут все меры для мирного урегулирования любых споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора или в связи с ним.

10.2. Если Стороны не урегулируют спорные вопросы мирным путем, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в СМЭС г.Алматы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

11.2.1. по соглашению Сторон;

11.2.2. по инициативе любой из Сторон. При этом Сторона, желающая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, обязана известить другую Сторону за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. В данном случае каждая из Сторон обязана произвести расчеты с другой Стороной соответственно исполненной части настоящего Договора (возместить прямые затраты другой Стороны, связанные с исполнением настоящего Договора).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

**ТОО «Хлебобараночный
комбинат «Аксай»**

БИН: 970340000625

Юр. адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-2,
д. 36А

Тел: **+7 (727) 330 31 01**

Банковские реквизиты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «BENEVSKY IT HUB»

БИН: 221240008004

Юр. адрес: Казахстан, Алматы, ул.
Заветная, д. 31

Тел: _____

Банковские реквизиты:

ИИК: KZ8684901KZ000668332

ИИК (IBAN):
KZ93551A327002187KZT

Банк: АФ АО «Нурбанк» г.Алматы

Банк: АО «Фридом Банк
Казахстан»

БИК: NURSKZKX

БИК: KSNVKZKA

КБе: 17

Генеральный директор

Директор

Сарсенова З.К. / _____ /

_____ / Поляков С.К. /

М.П.

М.П.